REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SETTIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice monocratico, dott. Francesco Frettoni, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 50653 dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni in forma scritta ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c., con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 26/6/2023 e per il deposito delle memorie di replica fino al 17/7/2023, vertente

TRA

Parte_1, con il patrocinio dell'Avv. SILVANA MELIAMBRO, elettivamente domiciliato in *Pt_1* Circonvallazione Trionfale 78 presso il difensore

ATTORE

E

Controparte_1 *Controparte_2* con il patrocinio degli Avv. EMANUELE CALCAGNO e MARIA LIMONGI, elettivamente domiciliati in VIALE MAZZINI 140 *Pt_1* presso i difensori

CONVENUTI

OGGETTO: danni in immobile condominiale

CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato al convenuto, il *Controparte_3* *[...]* ha chiesto di accertare che il Sig. *Parte_2* proprietario esclusivo dell'appartamento int. 9 e dell´annesso terrazzo-lastrico solare, è responsabile, per omessa custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., delle infiltrazioni arrecate sui frontalini e sui sottobalconi e per l'effetto condannarlo al

pagamento in favore del Condominio di tutte le spese che dovranno essere sostenute, nella misura che verrà accertata in corso di causa, sia per il rifacimento del medesimo terrazzo-lastrico solare, sia per il ripristino dei frontalini e sottobalconi danneggiati dalle infiltrazioni o, in subordine, condannarlo al pagamento delle spese da sostenere, e che saranno accertate in corso di causa, per la rimozione delle cause di infiltrazioni e per la riparazione e ricostruzione del terrazzo di sua proprietà in quanto anche lastrico solare condominiale, nella misura del 50% ovvero in quella percentuale maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, o, in ulteriore subordine, condannarlo al pagamento delle spese necessarie e che saranno accertate in corso di causa, per la riparazione e costruzione del terrazzo lastrico solare nella misura prevista dall'art. 1126 c.c., nonché condannarlo al pagamento della totalità delle spese necessarie al ripristino dei frontalini e dei sottobalconi, ovvero nella misura non inferiore al 50% ovvero ancora in quella diversa misura, maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, deducendo: - che dal terrazzo dell'appartamento del convenuto sono derivate infiltrazioni che hanno coinvolto, danneggiandoli, i frontalini condominiali, nonché i sottobalconi degli appartamenti sottostanti di proprietà di due altri condomini; - che, pur dopo varie comunicazioni e deliberazioni assembleari e nonostante la procedura di mediazione, non si è riusciti a pervenire ad una soluzione bonaria.

Il convenuto, costituito, ha concluso per il rigetto delle domande dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e prive di supporto probatorio e per la dichiarazione della natura condominiale dell'intervento con ripartizione dei costi secondo le previsioni di cui all'art. 1126 c.c. o, in subordine, per l'accertamento del concorso dell'attore nella causazione dei danni ai sensi dell'art. 1227 c.c., osservando: - che il terrazzo di sua proprietà assolve alla funzione di tetto condominiale per gli appartamenti sottostanti e, pertanto, occorre fare riferimento all'art. 1126 c.c.; - che i frontalini del terrazzo di sua proprietà si inseriscono in maniera organica ed architettonicamente funzionale alla facciata dello stabile e costituiscono parte integrante e sostanziale dei prospetti dell'edificio nonché loro naturale prosecuzione e, pertanto, gli interventi di riparazione e ripristino devono essere posti a carico del *Parte_1* ; - di aver vanamente rappresentato tali circostanze al *Parte_1* e di aver collaborato per la risoluzione del problema, con disponibilità ad eseguire gli interventi di ripristino una volta deliberati dall'assemblea condominiale con la ripartizione ex art. 1126 c.c.; - che le parti comuni dello stabile e dei vari terrazzi e coperture si trovano in analogo stato di vetustà e manutenzione del terrazzo/tetto condominiale di sua proprietà; - che il *Parte_1* attore ha violato il principio di correttezza e buona fede; - che la condotta del *Parte_1* rileva anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. come concorso nella causazione del danno.

Dopo il deposito delle memorie nei termini assegnati ex art. 183, co. VI, c.p.c., disattese le prove orali chieste dal convenuto, perché vertenti su capitoli per lo più non dirimenti e/o generici ovvero implicanti valutazioni o relativi a fatto non contestato, è stata disposta CTU con riguardo ai profili tecnici della controversia. Durante l'espletamento della CTU il processo si è interrotto per il sopravvenuto decesso del convenuto, ma è stato tempestivamente riassunto dal *Parte_1* nei confronti degli eredi del predetto, che si sono costituiti, nelle persone dei Sig.ri *CP_1* e *Controparte_2* quali figli e chiamati all'eredità, riportandosi agli atti, alle produzioni, alle eccezioni e alle conclusioni del proprio dante causa. All'esito dell'attività peritale e rimasta senza esito positivo un'interlocuzione fra le parti a scopo conciliativo, si è proceduto alla precisazione

delle conclusioni mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c., e la causa è stata poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2.1 La sussistenza di fenomeni infiltrativi dannosi e la necessità di intervenire con opere per eliminare i primi e ripristinare le porzioni immobiliari ammalorate non sono in discussione fra le parti, così come non sono in discussione le cause delle infiltrazioni e degli ammaloramenti e le lavorazioni da compiere. La CTU ha, del resto, accertato e documentato le problematiche infiltrative che affliggono i luoghi in questione, gli effetti dannosi conseguenti e le criticità che ne sono causa e ha indicato analiticamente gli interventi occorrenti per ripristinare le porzioni immobiliari coinvolte e rimuovere le cause infiltrative (v. relazione peritale pp. 12, 13, 35, 36, 37 e ss., 42 e ss.). Il perito ha svolto un lavoro completo ed accurato, procedendo a sopralluogo nel contraddittorio fra le parti, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi, a misurazioni tecniche, alla redazione di una relazione conclusiva esauriente e congruamente argomentata, senza incontrare obiezioni delle parti sulle rilevazioni e valutazioni tecniche, sicché non vi è ragione di discostarsi dalle sue analisi e conclusioni tecniche. Non occorre, quindi, soffermarsi ulteriormente su alcuno di questi temi.

2.2 Chiaro è, altresì, lo schema di responsabilità dedotto nella domanda, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Tale forma di responsabilità è incentrata sul nesso di causalità fra danno e *res* in altrui custodia e, pertanto, è integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso di causalità fra danni al bene di parte attrice e cosa custodita dalla parte convenuta e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra *res* custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014, S.U. n. 20943/2022).

Ciò che sostanzialmente e unicamente è in discussione è l'attribuzione delle responsabilità e delle obbligazioni custodiali-manutentive e di quelle ripristinatorie. Le due parti lamentano reciprocamente una mancata o insufficiente disponibilità dell'altra ad intraprendere le iniziative necessarie e, soprattutto, ad assumersi i relativi oneri economici e non sono riuscite a superare questo tipo di contrasto neppure attraverso le interlocuzioni promosse in loro favore nel corso del presente giudizio anche attraverso la collaborazione del CTU. La parte convenuta si è orientata da principio per una propria compartecipazione minoritaria agli interventi e alle relative spese, sulla falsariga del principio di cui all'art. 1126 c.c., per poi aprirsi, come si desume dagli scritti conclusionali di entrambe le parti, a seguito della CTU e del tentativo conciliativo ivi di fatto esperito, ad una soluzione maggiormente bilanciata. Il *Parte_1* attore ha mantenuto, invece, una posizione pressoché immutata, volta a porre a carico esclusivamente o prevalentemente della controparte gli interventi da compiersi.

2.3 Ai fini della decisione occorre distinguere fra la terrazza, fonte delle infiltrazioni e quindi dei danni, i cui lavori di rifacimento valgono al contempo per il ripristino della stessa e per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, e le altre parti, meramente incise dalle infiltrazioni e danneggiate.

Nell'ambito della terrazza sono oggettivamente distinguibili, sulla base delle puntuali rilevazioni e rappresentazioni grafiche della CTU (v. in particolare pp. 11, 13), due porzioni diverse, di cui una avente conformazione di balconi aggettanti, che in quanto tali, giacché mera estensione esterna dell'appartamento a cui ineriscono, senza funzione di copertura e delimitazione volumetrica di sottostanti appartamenti o parti di appartamenti o comunque porzioni di edificio, costituiscono, come da consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, una struttura di interesse ed utilità, oltre che di proprietà, esclusivamente della parte a cui appartengono, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani, né può applicarsi ad essi il disposto dell'art. 1125 c.c. (cfr. Cass. n. 19364/2022, n. 30071/2017, n. 10209/2015, n. 14576/2004). Le opere di rifacimento che riguardano questa porzione di terrazza (di cui allo specifico computo metrico a p. 39 della relazione peritale) debbono, pertanto, restare a carico della parte convenuta. Non rileva in senso contrario che in passato siano stati effettuati su di essa interventi e segnatamente opere di rifacimento della pavimentazione a cura del *Parte_1*, secondo quanto specificamente eccepito dalla parte convenuta (nella comparsa di costituzione e nella memoria n. 1) e non contestato dal *Parte_1* attore, poiché comunque ora occorre una manutenzione straordinaria - a prescindere dagli interventi già avvenuti, come accertato dalla CTU e come desumibile dalla necessità di manutenzione straordinaria anche per l'altra porzione di terrazza, pur non interessata da pregressi interventi - e questa spetta di diritto al proprietario della terrazza medesima per le ragioni suddette.

L'altra porzione della terrazza presenta, invece, sempre per come emerge dalla CTU, funzione di copertura e delimitazione volumetrica di parti dei due appartamenti sottostanti e di quelli incolonnati ai piani inferiori: gli occorrenti lavori di manutenzione straordinaria di questa porzione (di cui ai relativi computi metrici a pp. 40 e 41 della relazione peritale), non essendo emersi neppure dalla CTU elementi per ascriverne la necessità a condotte commissive od omissive esclusivamente dell'una o dell'altra parte, debbono essere posti, quindi, a carico di entrambe le parti secondo il concorso di obbligazioni manutentive (e di responsabilità) che trova regolazione nell'art. 1126 c.c., conformemente alle indicazioni del giudice di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 9449/2016 e giurisprudenza conforme successiva).

Gli interventi di cui sopra, sulle due porzioni della terrazza dell'appartamento di parte convenuta, varranno altresì ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi dannosi, come ben si ricava dall'elaborato peritale.

Le opere di ripristino dei sotto-balconi aggettanti danneggiati (di cui agli specifici computi metrici a pp. 43 e 44 della relazione peritale) dovrebbero astrattamente gravare interamente sulla parte convenuta, in quanto intradossi della porzione di terrazza aggettante, ma poiché le infiltrazioni danneggianti dipendono, stando alle puntuali valutazioni della CTU, oltre che dalla vetustà della terrazza medesima, anche da cause di matrice condominiale, come il già menzionato rifacimento della pavimentazione della stessa, che in passato è stato realizzato dal *Parte_1* e che è stato mal eseguito, come rilevato dal CTU (v. i riferimenti della relazione peritale alle criticità della realizzazione della giuntura fra nuovo e vecchio pavimento e all'errata determinazione della pendenza, pp. 12-13 e 35-36), le relative spese vanno ripartite a metà fra parte convenuta e *Parte_1* (inclusa in esso quale condomina la parte convenuta). In questo

caso, invero, si tratta non di manutenzione in senso proprio, bensì (almeno prevalentemente) di ripristino da danni.

Ripristino da danni piuttosto che mera manutenzione è anche quello che riguarda i frontalini (di cui allo specifico computo metrico a p. 43 della relazione peritale). Per essi, peraltro, sarebbe già dirimente il loro carattere di parti che compongono, almeno sul piano estetico, la facciata dell'edificio. A questo dato si aggiunge il fatto di essere stati danneggiati, come i sotto-balconi, da infiltrazioni dipendenti anche da cause di matrice condominiale. Le relative spese sono, pertanto, da ripartire su base condominiale (includendo quale condomina la parte convenuta).

Quanto ai parapetti - che appaiono previsti come oggetto di lavori solo nel computo metrico peritale relativo alla porzione aggettante della terrazza (verosimilmente perché la CTU fa specifico riferimento, come desumibile dalle fotografie, alla parte bassa dei parapetti sormontati dalle ringhiere, propri di detta porzione di terrazza) - le relative spese sono da ripartire a metà fra parte convenuta e *Parte_1* (inclusa in esso quale condomina la parte convenuta), considerato nel caso di specie che: *i)* si tratta di opere di manutenzione e altresì di ripristino da danni; *ii)* i danni sono dovuti ad infiltrazioni dipendenti in parte anche da cause di matrice condominiale; *iii)* data la conformazione dell'edificio rappresentata nelle fotografie della relazione peritale, i parapetti, oltre ad assolvere alla tipica funzione protettiva di interesse esclusivo della proprietà della terrazza, possono reputarsi parte integrante della composizione estetico-architettonica complessiva dell'edificio.

3. Non resta che confermare il diniego delle prove orali chieste dalla sola parte convenuta (nella memoria n. 2), ribadendo che i sette capitoli per l'interrogatorio di controparte riguardavano fatti/circostanze non dirimenti e/o generici (capp. *b*, *c*, *d*, *e*, *g*) o non contestati (cap. *a*) o implicanti valutazioni (cap. *f*) e che analoghe caratteristiche presentavano i capitoli per l'esame testimoniale (capp. *h*, *p* non contestati, capp. *i*, *j*, *k*, *l*, *m*, *o*, non dirimenti e/o generici, capp. *n*, *o* implicanti valutazioni).

4. L'esito del procedimento, con una qualificazione e ripartizione degli interventi e dei relativi oneri diverse sia da quelle perorate dalla parte attrice sia da quelle sostenute (almeno sino alla conclusione della CTU e, quindi, per le fasi di instaurazione e sviluppo del procedimento) dalla parte convenuta, consente di ravvisare una soccombenza reciproca, con compensazione delle spese processuali fra le parti ed attribuzione delle spese di CTU definitivamente a carico di entrambe in misura paritaria oltre che solidalmente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

a) condanna la parte convenuta ad assumere a proprio esclusivo carico le spese per gli interventi di rifacimento della porzione aggettante della terrazza del suo appartamento, a concorrere in misura di un terzo a quelle per gli interventi di rifacimento dell'altra porzione della terrazza medesima e a

concorrere in misura della metà alle spese per le opere di ripristino dei sotto-balconi e dei parapetti, secondo l'ammontare delle varie, suddette spese di cui ai computi metrici della relazione di CTU richiamati in motivazione e relativi ai vari tipi di interventi ed opere, con la precisazione che resta impregiudicata la partecipazione della medesima parte convenuta *pro quota* quale singolo condomino alle spese che restano a carico del *Parte_1*

b) dichiara compensate le spese processuali fra le parti;

c) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti solidalmente e in misura paritaria.

Roma, 20 agosto 2023

Il Giudice
Francesco Frettoni